

1500320-49.2020.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. 1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

Condenação que se impunha. O depoimento de agente penitenciário tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500320-49.2020.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500320-49.2020.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE SOUZA SANTOS

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de FERNANDO DE SOUZA SANTOS, dando-o como incursos no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Narra a denúncia: Consta do incluso inquérito policial que, na manhã do dia 7 de novembro de 2019, na Penitenciária João Batista de Santana, zona rural de Riolândia, comarca de Paulo de Faria, FERNANDO DE SOUZA SANTOS, qualificado a fl. 20, danificou a lâmpada, o soquete de iluminação e um vaso sanitário pertencente ao Estado (cf. Laudo Pericial fls. 21-22). Segundo se apurou, o denunciado, ao ser cumprida determinação do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina para liberá-lo para que retornasse ao pavilhão habitacional, haja vista que sua sanção disciplinar havia terminado, recusou-se, dizendo que não voltaria para nenhum pavilhão habitacional e passou a quebrar vários objetos da cela, como lâmpada, o soquete e o vaso sanitário, arremessando-os para fora do local em que se encontrava recluso. Diante do exposto, denuncio FERNANDO DE SOUZA SANTOS como incurso no artigo 163, III, do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja a denunciada citada, seguindo-se o rito sumário, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo

arroladas, prosseguindo-se até final condenação.

A denúncia foi recebida em fls. 48-49.

O acusado foi citado (fl. 60).

Apresentou resposta à acusação em fls. 68-71.

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento no dia 02 de agosto do corrente ano, foram ouvidas as testemunhas José Paulo Souza dos Reis e Eduardo Souza Moreno, bem como interrogado o acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pleiteando a condenação nos termos da inicial acusatória, bem como, pela exasperação da pena em razão dos antecedentes e reincidência, com a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou ainda a suspensão da pena.

A defesa, por sua vez, absolvição do acusado por ausência de provas aptas para justificar a procedência do feito. Postulou pelo reconhecimento e incidência do princípio da insignificância e exclusão da culpabilidade. Em caso de procedência, requereu a fixação de pena mínima e de regime inicial mais benéfico para cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do fato restam demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03-04), Termo de Depoimento (fl. 05/23) e Laudo Pericial (fls. 21-22), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

A testemunha José Paulo Souza dos Reis, agente penitenciário, declarou que na data dos fatos havia vencido o prazo em que o acusado estava no pavilhão disciplinar, e que foram comunica-lo que retornaria para o pavilhão habitacional. Afirmou que o acusado se recusou a sair do pavilhão disciplinar para retornar ao pavilhão habitacional e que passou a quebrar vários objetos na cela em que estava no pavilhão disciplinar, como lâmpada, soquete e vaso sanitário. Questionado, confirmou que o acusado estava sozinho na cela.

A testemunha Eduardo Souza Moreno, agente penitenciário, informou que na data do ocorrido o acusado havia se recusado a sair do pavilhão disciplinar para voltar ao pavilhão habitacional após ter cumprido sanção disciplinar. Afirmou que após ser comunicado que retornaria ao pavilhão habitacional, o réu danificou objetos na cela em que estava no pavilhão disciplinar, como lapada, soquete e vaso sanitário, confirmando, por fim, que o acusado estava sozinho na cela.

O acusado em seu interrogatório, confessou a prática do crime, aduzindo, todavia, que o fez para chamar a atenção dos agentes, pois estava sem alimentação adequada, em razão do seu estado de saúde.

O acervo probatório dá ensejo à procedência da ação.

Conforme se verifica dos autos, inexistem dúvidas sobre a materialidade ou ainda a autoria do crime. Os danos estão plenamente demonstrados, conforme se verifica do Laudo Pericial encartado aos autos em fls. 21-22, e a autoria do ilícito foi devidamente comprovada pela oitiva das testemunhas inquiridas em juízo sob o crivo do contraditório. Os agentes penitenciários José Paulo e Eduardo Souza confirmaram que o acusado após ter cumprido sanção no pavilhão disciplinar se recusou a voltar para o pavilhão habitacional e danificou objetos que estavam na cela, como lâmpada, soquete e vaso sanitário. Confirmaram, ainda, que o acusado estava sozinho na cela, a denotar que a autoria do ilícito afigura-se certa.

Ademais, o acusado confessou a prática do crime, circunstância que encontra amparo nos demais elementos de prova encartados aos autos, em especial, nos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, os quais foram firmes, idôneos e identificam com clareza a conduta ilícita levada a efeito pelo acusado. No ponto, saliento que os depoimentos prestados por agentes de segurança pública merecem credibilidade, não apenas por serem agentes do Estado, cuja presunção de validade de seus atos se presume, mas por inexistir qualquer motivo para que tais servidores possam almejar prejudicar o acusado, prestando depoimento faltando com a verdade. Nesse sentido, entende a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. 1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação que se impunha. O depoimento de agente penitenciário tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de

suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. 2. Crime impossível. A revista pessoal de forma alguma impossibilita a consumação do delito, mas apenas a dificulta. Sem sombra de dúvida, o fato narrado na denúncia não consubstancia ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Então, demonstra-se inviável o reconhecimento desse instituto. Apelo improvido. (Apelação Crime Nº 70070308788, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martínez Lucas, Julgado em 09/11/2016). (TJ-RS - ACR: 70070308788 RS, Relator: Manuel José Martínez Lucas, Data de Julgamento: 09/11/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2016);

EMENTA: PENAL ESPECIAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VALIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS - FRAGILIDADE DA VERSÃO DO ACUSADO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. - A palavra dos agentes penitenciários constitui prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, pois seus depoimentos têm o mesmo valor probante atribuído às pessoas não pertencentes aos quadros da polícia - desde que, por óbvio, sejam isentos de má-fé ou suspeita, como no caso -, devendo prevalecer, pois, sobre a frágil versão do réu - Considerando a pena aplicada, decorrido o lapso prescricional desde a data do recebimento da denúncia, é de se decretar extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva. (TJ-MG - APR: 10148110018675001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 13/06/2018, Data de Publicação: 20/06/2018).

Em razão do exposto, entendo que a conduta levada a efeito pelo acusado é típica, ilícita e culpável, tendo este incorrido na prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, ao danificar patrimônio do Estado:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Se o crime é cometido: I - com violência à pessoa ou grave ameaça; II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave; III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017); IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Nesse sentido, entende a jurisprudência: PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou diante da aplicação do "princípio da insignificância". Subsidiariamente, a redução da pena-base. Parcial pertinência. 1) Condenação Legítima. Materialidade e autoria que restaram demonstradas pelos depoimentos dos agentes penitenciários, bem como pelo laudo pericial que atestou o dano na fiação elétrica da unidade prisional. 2) Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Tratando-se de crime de dano ao patrimônio público, é inaplicável o princípio da insignificância, mormente porque a conduta não se reveste de reduzido grau de reprovabilidade, um dos vetores elencados pela corrente jurisprudencial que o reconhece, a despeito da ausência de previsão legal. 3) Dosimetria das penas. Redução da base. Possibilidade. Forma equivocada de cálculo aplicada pelo piso. Readequação necessária. Razoabilidade. Respeito ao princípio da individualização da pena. Redução que se impõe. 4) Alteração do Regime de cumprimento da pena. Possibilidade de fixação do regime inicial aberto ante as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente. Parcial provimento. (TJ-SP - APR: 15003650220198260620 SP 1500365-02.2019.8.26.0620, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 27/01/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2022).

Quanto às teses defensivas, entendo que não incide o princípio da insignificância no presente caso, uma vez que não se fazem presentes seus requisitos, em especial a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Por fim, a circunstância de o

acusado necessitar de alimentação especial em razão de seu estado de saúde, conforme aduzido por ele próprio quando de seu interrogatório, não autoriza levar a efeito comportamento típico, ilícito e culpável, pois não existe nos autos elementos de prova que demonstrem estar ocorrendo, quando dos fatos, algum risco à sua integridade física ou até mesmo a sua vida, para adotar comportamentos que pudessem justificar sua conduta, como o estado de necessidade, ou ainda isenta-lo de responsabilidade, como se da na inexigibilidade de conduta diversa. Ausentes provas que pudessem justificar sua conduta, ou ainda isenta-lo de responsabilidade, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

O acusado ostenta antecedentes, na medida em que restou condenado nos autos do processo nº 7000010-78.2015.8.26.0654 (1157357), 7000013-39.2019.8.26.0348 (1157357), 000059-62.2018.8.26.0348 (1157357), 7000100-29.2018.8.26.0348 (1157357), 7000184-30.2018.8.26.0348 (1157357), 7000185-85.2021.8.26.0032 (1157357), 7000339-50.2016.8.26.0268 (1157357), 0013313-41.2019.8.26.0041 (0005843-54.2018.8.26.0635), 0000273-16.2015.8.26.0628 (0003605-67.2016.8.26.0268), 0000198-74.2015.8.26.0628, 0000908-50.2014.8.26.0654, 0001227-18.2014.8.26.0654, 0002118-39.2014.8.26.0654 e 0002476-04.2014.8.26.0654 (0011066-62.2019.8.26.0502), conforme se verifica de certidão de fls. 123-131. Da mesma certidão, verifico que o acusado é reincidente pois restou condenado nos autos do processo nº 0001511-66.2017.8.26.0542, por sentença transitada em julgado, a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento.

As circunstâncias do crime são negativas, já que o acusado praticou o crime dentro da penitenciária na qual cumpre pena, o que afigura-se mais reprovável, porquanto, mesmo estando recluso, ainda assim continua a infringir a lei com a adoção de comportamentos ilícitos dentro da unidade prisional, o que demonstra maior audácia, a exigir do Estado sanção maior, razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada.

Em tendo havido condenação, passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

DOSIMETRIA

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inexistem maiores elementos que denotem uma conduta mais gravosa que fuja à normalidade do tipo;

Antecedentes: anota antecedentes criminais, conforme se verifica de certidão de fls. 123-131 dos autos;

Conduta Social: inexistem nos autos elementos probatórios acerca de sua conduta social;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Personalidade do agente: entendo que o acusado possui uma personalidade voltada para a prática de ilícitos, já tendo sido condenado por uma quantidade elevada de crimes, em especial, pela prática reiterada, rotineira e habitual de crimes contra o patrimônio, o que comprova seu desvio de conduta, a exigir do Estado sanção maior, adequada e proporcional à presente situação;

Circunstâncias do crime: negativa, porquanto o delito restou praticado no interior da penitenciária, o que indica comportamento mais reprovável, porquanto, nem mesmo após o acusado estar detido e cumprindo pena em estabelecimento prisional, continuou a levar a efeito a prática de crimes;

Consequências: normais ao tipo.

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analizadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que há três circunstâncias desfavoráveis ao réu. Diante disso, fixo a pena base em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Reconheço a reincidência do acusado, o que faço com fundamento no art. 61, I do CP. Considerando que o acusado confessou a prática do crime, a reconheço, e considerando que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, procedo com a compensação entre ambas, mantendo a pena base já

fixada.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de valoração, e por isso, torno a pena definitiva nos limites já fixados.

VALOR DA PENA DE MULTA

Em atenção às mesmas circunstâncias do art. 59, já analisadas, resta fixada a pena pecuniária em 14 (quatorze) dias multa. Atinente ao critério do art. 49 e considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena, o FECHADO, considerando a natureza e quantidade da pena, bem como a existência de três circunstâncias negativas do art. 59, e a reincidência, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "a" e 59, III, todos do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, porquanto o acusado não preenche os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Ademais, a concessão dos benefícios não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável (arts. 44 e 59 do CP), porquanto o acusado, após estar cumprindo pena, ainda assim, continua a envolver-se na prática de ilícitos penais.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §1, DO CPP)

O acusado não se encontra recluso por ordem deste juízo, inexistindo motivos para que, no presente momento, seja determinada a restrição cautelar de sua liberdade em razão do presente feito. Não há que se falar em detração, devendo a análise do preenchimento dos requisitos para a progressão de regime ser levada a efeito pelo juízo da execução, onde os requisitos objetivos e subjetivos serão aferidos.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR FERNANDO DE SOUZA SANTOS, a pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprida em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias multa no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal.

Custas pelo réu.

Considerando a não interposição de recurso, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se o mandado de prisão, a guia de recolhimento (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

P.I.C.

Paulo de Faria, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA